

Informativo comentado: Informativo 23-STJ (EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA)

Márcio André Lopes Cavalcante

DIREITO CIVIL

PRESCRIÇÃO

A propositura da ação revisional pelo devedor interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de execução pelo credor

ODS 16

A interrupção da prescrição ocorre não apenas com a ação executiva, mas também com qualquer manifestação que demonstre a defesa do crédito representado pelo título executivo. Dessa forma, a atuação do credor, mesmo que de forma defensiva em ações impugnativas promovidas pelo devedor, afasta sua inércia na busca pelo recebimento do crédito.

Aplica-se a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, ainda que a judicialização da relação jurídica tenha sido provocada pelo devedor.

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

STJ. 3ª Turma. REsp 1956817-MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/06/2022 (Info 743).

STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 2.396.880-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 18/11/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

PRESCRIÇÃO

O termo inicial da prescrição da pretensão de reparação de danos causados por liminar concedida e posteriormente revogada é a data do trânsito em julgado da correspondente ação de conhecimento

ODS 16

Caso hipotético: João construiu um segundo piso em sua casa. Pedro, seu vizinho, ingressou com ação de nunciação de obra nova, alegando que as janelas da construção violavam sua privacidade. O juiz concedeu liminar determinando a paralisação da obra e a remoção das janelas, causando prejuízos a João.

Em 2010, a sentença confirmou a liminar, mas João recorreu, e o Tribunal de Justiça reformou a decisão em 2012, permitindo a retomada da obra.

Pedro recorreu ao STJ, mas seu recurso não foi aceito, com o trânsito em julgado em 2015.

Em 2017, João ingressou com ação de indenização pelos danos sofridos devido à paralisação da obra. O juiz entendeu que o pedido estava prescrito, pois o prazo de três anos teria começado em 2012, quando a obra foi retomada.

O STJ, contudo, não concordou com esse raciocínio.

Par o STJ, o prazo prescricional se iniciou apenas com o trânsito em julgado da ação que concedeu e depois revogou a liminar, ou seja, em 2015. Assim, a pretensão de João ainda estaria dentro do prazo prescricional.

STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1.725.366-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 23/9/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

BEM DE FAMÍLIA

O reconhecimento da proteção do bem de família em relação à meação da esposa, que sequer é devedora na ação principal, se estende à totalidade do bem, visto que objetiva resguardar a família contra o desabrigo e não apenas prevenir o perdimento de bens da meeira

ODS 16

Caso hipotético: João e Regina, casados e com dois filhos, moravam em sua única casa quando. Em 2022, João contraiu uma dívida com Paulo e não pagou.

O credor ajuizou ação de cobrança. Após ser citado, João doou a casa para os filhos, mantendo o usufruto. Paulo descobriu a doação, alegou fraude à execução e conseguiu penhorar a parte do imóvel pertencente a João (50%).

Regina, que não era devedora, ingressou com embargos de terceiro alegando que o imóvel era impenhorável por ser bem de família e pediu a desconstituição da penhora, argumentando que a doação com reserva de usufruto não configurou má-fé, pois manteve a destinação do bem como moradia familiar.

Os argumentos de Regina foram acolhidos pelo STJ, que entendeu que a proteção do bem de família se estende à totalidade do imóvel, mesmo havendo fraude à execução, desde que continue sendo utilizado como residência familiar. O tribunal fundamentou que a alienação de bem de família só pode ser considerada fraudulenta se houver alteração em sua destinação original ou desvio do proveito econômico em prejuízo do credor, o que não ocorreu no caso, já que o imóvel permaneceu como moradia da família.

STJ. 3ª Turma. EDcl no AgInt no AREsp 2.244.832-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 23/9/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

CONTRATOS > COMPRA E VENDA

O fato de o imóvel não ter sido financiado pelo SFH não impede a aplicação da Súmula 308 do STJ

ODS 16

O fato de o compromisso de compra e venda de imóvel residencial não ser regulado pelas normas do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) não afasta a incidência da Súmula 308 do STJ.

Súmula 308 do STJ: A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.

STJ. 3ª Turma. AgInt nos EDcl no REsp 1.992.417-AL, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 21/10/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

CONTRATOS > OUTROS CONTRATOS

A taxa de administração a ser deduzida do valor que será devolvido ao consorciado desistente incide sobre as parcelas efetivamente pagas, e não sobre o valor total do contrato

ODS 16

A taxa de administração a ser deduzida do valor que será devolvido ao consorciado desistente incide sobre as parcelas efetivamente pagas, e não sobre o valor total do contrato.

Caso hipotético: Carlos aderiu a um consórcio administrado pela empresa ALFA para aquisição de um veículo no valor de R\$ 50.000,00, com pagamento parcelado em 50 vezes de R\$ 1.000,00. Após quitar 10 parcelas (R\$ 10.000,00), desistiu do consórcio por dificuldades financeiras. A administradora aplicou uma taxa de administração de 15% e uma multa de 10% sobre o valor total do contrato (R\$ 50.000,00), totalizando R\$ 12.500,00, alegando que Carlos ainda devia R\$ 2.500,00.

Inconformado, Carlos ajuizou ação contra a administradora alegando que as deduções deveriam incidir apenas sobre os valores pagos.

O STJ deu razão a Carlos.

A taxa de administração e a multa devem ser calculadas apenas sobre as parcelas efetivamente quitadas, evitando enriquecimento sem causa da administradora.

STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 2.267.326-PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 4/12/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Quando um contrato de cessão de direitos autorais foi celebrado antes da vigência da Lei 9.610/1998, a limitação estabelecida em seu art. 49, V - que restringe a cessão apenas às modalidades de utilização existentes à data do contrato - não pode ser aplicada retroativamente

Importante!!!

ODS 16

Caso adaptado: Roberto Carlos e Erasmo Carlos, ícones da música brasileira, assinaram contratos entre 1964 e 1987 com uma editora musical, fazendo a cessão dos direitos patrimoniais de suas composições.

Em 2020, a editora musical começou a explorar comercialmente essas músicas cedidas em plataformas de streaming (ex: Spotify).

Os compositores ingressaram com ação contra a editora, alegando, dentre outros argumentos, que, segundo o art. 49, V, da Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais), a cessão de direitos só se aplica às modalidades de utilização existentes na data do contrato, e como o streaming não existia na época, seria necessária uma nova autorização:

Art. 49. (...) V - a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato;

O STJ, porém, julgou o pedido improcedente porque entendeu que o art. 49, V, da Lei nº 9.610/1998 não poderia ser aplicado no caso concreto.

De acordo com a atual Lei de direitos autorais (Lei nº 9.610/1998), para a utilização das obras musicais via internet (tecnologia streaming) é necessária autorização específica do titular dos direitos de autor.

Ocorre que essa proteção específica conferida aos autores (art. 49, V) não estava presente no ordenamento jurídico anteriormente à edição da Lei nº 9.610/1998.

Antes da Lei nº 9.610/1998 se o compositor de uma música assinasse um contrato de cessão de direitos autorais, essa cessão abrangia também as modalidades de utilização que viessem a surgir após a data do contrato.

O art. 49, V, da Lei nº 9.610/1998 somente pode ser aplicado para contratos celebrados depois de sua vigência.

Como no momento da celebração dos contratos, não existia, no ordenamento jurídico, um dispositivo semelhante ao art. 49, V, da Lei nº 9.610/1998, entende-se que os autores, ao cederem seus direitos autorais, autorizaram que a editora explorasse essas obras em outras tecnologias que viriam a surgir depois, como é o caso do streaming.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.029.976-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/11/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

CASAMENTO E UNIÃO ESTÁVEL > PARTILHA DE BENS

A dívida oriunda do FIES possui natureza personalíssima e não deve ser objeto de partilha por ocasião da dissolução do vínculo conjugal ou convivencial

Importante!!!

ODS 16

Caso hipotético: João e Regina mantiveram uma união estável. Neste período, João contratou um financiamento estudantil (FIES) para custear seus estudos.

Tempos depois, Regina ajuizou ação para dissolução da união e partilha de bens.

João pediu que o financiamento contraído durante a união estável também fosse partilhado, ou seja, que Regina tivesse que pagar metade do saldo devedor.

O STJ não concordou com os argumentos de João.

A dívida do FIES possui natureza personalíssima, pois o benefício do financiamento é direcionado exclusivamente ao cônjuge que realizou o curso.

O conhecimento adquirido não é um bem partilhável, pois não gera um retorno direto e concreto para a entidade familiar, mas apenas uma expectativa de benefício futuro e incerto.

Assim, a dívida oriunda do FIES não deve ser incluída na partilha em casos de divórcio ou dissolução de união estável, pois se trata de um investimento individual, cujo retorno profissional e pessoal beneficia exclusivamente quem contraiu o financiamento.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.062.166-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 5/11/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

CASAMENTO E UNIÃO ESTÁVEL > PARTILHA DE BENS

A pretensão relacionada à partilha de bens em situação de violência doméstica e familiar exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher

ODS 5 e 16

Caso hipotético: João e Regina se divorciaram em 2015 sem definir a partilha de bens. Em 2018, João ingressou com ação na Vara de Família para dividir os bens adquiridos no casamento. Durante o processo, Regina registrou um boletim de ocorrência contra João por ameaças para que ela abrisse mão de alguns bens.

A juíza da Vara de Violência Doméstica deferiu medidas protetivas em favor de Regina.

Ao tomar conhecimento dessas medidas, o juiz da Vara de Família declinou a competência para julgar a ação de partilha para a Vara de Violência Doméstica.

O STJ afirmou que essa decisão declinatoria não foi correta.

De acordo com o art. 14-A da Lei Maria da Penha, a vítima pode optar por ajuizar ação de divórcio ou dissolução de união estável na Vara de Violência Doméstica, mas a partilha de bens deve obrigatoriamente ser decidida pela Vara de Família, conforme prevê expressamente o § 1º desse artigo.

Assim, a competência para julgar a divisão dos bens continua sendo da Vara de Família.

STJ. 4ª Turma. REsp 2.106.115-BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/12/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

CASAMENTO > DIVÓRCIO

Se o pedido de divórcio não for apreciado e a parte autora falecer durante o processo, o reconhecimento da dissolução do vínculo poderá ser realizado postumamente

Importante!!!

Divulgado no Info 815-STJ

ODS 16

Caso hipotético: João e Regina se casaram em 2016 e se separaram de fato em 2018.

Em 2020, João, diagnosticado com câncer em estágio avançado, ingressou com ação de divórcio. O juiz negou o pedido de divórcio liminar que havia sido formulado pelo autor. Ele interpôs agravo de instrumento e o Desembargador Relator deferiu a antecipação da tutela recursal em agosto de 2020 para decretar o divórcio provisoriamente.

João, no entanto, faleceu antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento. Diante disso, o TJ revogou a decisão liminar que havia concedido o divórcio e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o argumento de que o divórcio é um direito personalíssimo e, portanto, a ação não poderia prosseguir após a morte do autor.

O STJ, ao analisar o caso, divergiu do entendimento do Tribunal de Justiça.

A decisão baseou-se na EC 66/2010, que transformou o divórcio em um direito potestativo, dispensando qualquer requisito prévio para o fim do casamento, bastando apenas a vontade de um dos cônjuges.

A manifestação de vontade é suficiente para produzir efeitos, independentemente do falecimento posterior de uma das partes.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.154.062-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/8/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

PARENTESCO

Se um estrangeiro sem domicílio no Brasil ingressa com investigação de paternidade: a justiça brasileira não tem competência; mas se esse mesmo estrangeiro ajuíza petição de herança: a justiça brasileira pode julgar e, ao fazer isso, pode analisar a paternidade como fundamento

Importante!!!

ODS 16

O pedido de investigação de paternidade feito por estrangeiro não domiciliado no Brasil encontra-se fora dos limites da jurisdição nacional.

Contudo é possível o julgamento de petição de herança pela autoridade judiciária brasileira, discutindo-se, na causa de pedir, a efetiva paternidade do falecido e a violação do direito hereditário.

1) Para o pedido de investigação de paternidade: a justiça brasileira não é competente.

O art. 7º da LINDB estabelece que a lei do país do domicílio da pessoa determina as regras sobre direitos de família.

O caput do art. 12 da LINDB, por sua vez, diz que a justiça brasileira é competente quando o réu é domiciliado no Brasil.

2) Para o pedido de petição de herança: a justiça brasileira é competente, mas apenas para os bens localizados no Brasil.

O art. 23, II, do CPC/2015 estabelece competência exclusiva da autoridade brasileira para inventário e partilha de bens situados no Brasil.

Vale ressaltar que, mesmo não tendo competência para julgar a investigação de paternidade, a Justiça brasileira pode analisar a questão da paternidade como causa de pedir dentro do processo de petição de herança dos bens localizados no Brasil.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.030.897-DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 20/8/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

SUCESSÕES

**A lei brasileira não tem aplicação em relação à sucessão dos bens no exterior,
inclusive para fins de eventual compensação de legítimas**

ODS 16

Caso hipotético: João, empresário brasileiro falecido em 2020, deixou patrimônio no Brasil (R\$ 300 milhões) e nas Ilhas Virgens Britânicas (empresa offshore). Dois de seus filhos exigiram que Regina, a viúva e inventariante, apresentasse documentos relacionados aos bens no exterior para garantir seus direitos à legítima, pedido que foi negado pelo juiz e mantido pelo Tribunal de Justiça.

O caso chegou ao STJ, que manteve as decisões anteriores, reafirmando o princípio da pluralidade dos juízos sucessórios. Este princípio estabelece que cada país tem competência exclusiva para processar a sucessão dos bens situados em seu território, conforme previsto no CPC/2015 e na LINDB.

A lei brasileira não tem aplicação em relação à sucessão dos bens no exterior, nem mesmo para fins de compensação de legítimas. Esta posição respeita a soberania dos países e reconhece que a manutenção de patrimônio em outros países pode fazer parte de um planejamento sucessório válido, sendo uma manifestação da autonomia privada sobre a administração dos bens.

A competência da jurisdição brasileira limita-se ao inventário e partilha de bens localizados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro ou domiciliado no exterior. Em relação a bens situados fora do país, aplica-se a lex rei sitae, devendo a sucessão ser regida pela legislação do local onde os bens estão situados.

Dessa forma, não cabe ao juízo brasileiro determinar a compensação de legítimas com base em bens no exterior.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.080.842-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/8/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

DIREITO DO CONSUMIDOR

RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO

A falta de peças de reposição de veículo adquirido 0km, lançado há pouco tempo no mercado nacional, caracteriza vício do produto, ensejando para o consumidor a possibilidade de restituição da quantia paga

Importante!!!

ODS 16

Nos termos do art. 18 do CDC, há vício do produto quando há desconformidade de qualidade ou quantidade que o torne impróprio ou inadequado para o uso.

O consumidor que adquire um veículo novo tem a legítima expectativa de encontrar peças de reposição para garantir seu conserto em caso de avaria.

A falta dessas peças compromete o uso do veículo e configura vício do produto, permitindo ao consumidor optar pela:

- substituição do bem;
- restituição do valor pago; ou
- abatimento proporcional do preço, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.149.058-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 10/12/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

PRÁTICAS COMERCIAIS

Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto

ODS 16

Para a revisão das taxas de juros remuneratórios, é necessário que:

- a) fique caracterizada a relação de consumo;
- b) a abusividade da taxa pactuada seja demonstrada e capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e
- c) a análise considere as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica da época da contratação, o custo da captação dos recursos, os riscos envolvidos na operação e as garantias oferecidas.

A taxa de juros pactuada acima da média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade. Para sua limitação, devem ser considerados fatores como custo de captação de recursos, spread da operação, análise de risco do contratante, além da existência de desvantagem excessiva ao consumidor.

O reconhecimento da ilegalidade das taxas de juros pactuadas deve levar em conta não apenas a diferença em relação à taxa média de mercado (superior a 50%), mas também as particularidades do caso analisado.

STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 2.608.935-RS, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 4/11/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

BANCOS DE DADOS E CADASTROS DE CONSUMIDORES **A anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito que antecede a inscrição legítima caracteriza dano moral in re ipsa**

Importante!!!

ODS 16

Em regra, a inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa (com prejuízo presumido; não exige prova do dano moral).

No entanto, existe uma exceção importante: a Súmula 385 do STJ estabelece que não cabe indenização quando o consumidor foi inscrito indevidamente no cadastro, mas antes disso já existe uma outra inscrição legítima.

Súmula 385-STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

E quando existe uma inscrição legítima posterior à inscrição indevida? O consumidor teria direito à indenização? Sim.

Situação 1: João tem uma inscrição legítima em janeiro (deve realmente uma dívida) e sofre uma inscrição indevida em março: ele não terá direito a danos morais, pois sua reputação já estava abalada quando a inscrição indevida ocorreu (aplicação da Súmula 385 do STJ).

Situação 2: Regina sofreu uma inscrição indevida em janeiro (não devia nada) e depois, em março, teve seu nome inscrito legitimamente por uma dívida real: ela tem direito à indenização pela inscrição indevida de janeiro, pois no momento em que esta ocorreu sua reputação estava hígida. O que aconteceu depois não tem o poder de apagar o dano moral já configurado.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.160.941-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 5/11/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

PLANO DE SAÚDE

Considera-se abusiva a negativa, pela operadora de plano de saúde, de cobertura de medicamento antineoplásico oral indicado para o tratamento contra o câncer

ODS 3 E 16

Caso hipotético: Regina, beneficiária de um plano de saúde, foi diagnosticada com câncer de mama e teve prescrito pelo seu médico o medicamento Abemaciclibe 150mg, um antineoplásico oral registrado na Anvisa, além da quimioterapia. No entanto, a operadora do plano de saúde negou a cobertura do medicamento, alegando que ele só seria indicado para câncer metastático como tratamento paliativo, enquanto autorizou a quimioterapia.

A negativa da operadora foi considerada abusiva, pois, segundo o STJ, os planos de saúde não podem recusar a cobertura de tratamentos essenciais para o câncer, especialmente quando registrados na Anvisa e prescritos pelo médico responsável. Além disso, a função social dos contratos de planos de saúde deve garantir a assistência médica necessária, afastando interpretações que restrinjam o direito do consumidor.

Independentemente de a ANS considerar seu rol de procedimentos taxativo ou não, os planos de saúde não podem recusar a cobertura de medicamentos oncológicos indispensáveis.

STJ. 2ª Seção. AgInt nos EREsp 2.117.477-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 11/12/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

PLANO DE SAÚDE

A bomba de insulina é um dispositivo médico (não é um medicamento); ela não pode ser excluída da cobertura dos planos de saúde, mesmo não estando no rol da ANS, desde que observados os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e pela Lei 14.454/2022

Importante!!!

ODS 3 E 16

O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e não pode ser excluído da cobertura dos planos de saúde.

A cobertura do tratamento é obrigatória, mesmo não estando no rol da ANS, desde que observados os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e pela Lei nº 14.454/2022.

STJ. 4ª Turma. REsp 2.162.963-RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 17/12/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

PLANO DE SAÚDE

A operadora do plano de saúde só pode cancelar o contrato por falta de pagamento se houver um atraso de mais de 60 dias; além disso, ela deve avisar o beneficiário até o 50º dia de atraso antes de encerrar o contrato

ODS 3 E 16

A operadora de plano de saúde somente poderá suspender ou encerrar unilateralmente o vínculo contratual por inadimplência após o sexagésimo dia de atraso, e desde que tenha previamente notificado o beneficiário até o quinquagésimo dia da mora.

STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 2.477.912-SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 9/9/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

DIREITO EMPRESARIAL

CONTRATOS EMPRESARIAIS

O CDI pode ser usado como índice de correção monetária nos contratos bancários

ODS 16

O CDI pode ser usado em contratos bancários, não importando se é chamado de correção monetária ou juros (não importa o nomen iuris a ele conferido pelo contrato).

Não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, correção remuneratória), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie.

Nos serviços que tenham por objeto a captação de recursos ou concessão de empréstimos pelas instituições financeiras, o CDI é índice flutuante adequado para medir a variação do custo da moeda.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.147.710/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 3/12/2024.

STJ. 4ª Turma. AgInt nos EDcl no REsp 2.090.138/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 2/12/2024.

STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 2.318.994-SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/8/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

SOCIEDADES

O direito de opção de compra de ações (stock options) possui natureza personalíssima e só pode ser exercido pelo beneficiário que aderiu ao plano

ODS 16

O direito de opção de compra (*stock options*) possui natureza de direito personalíssimo, pois a constituição do plano pela companhia outorga com exclusividade seus administradores, empregados e pessoas naturais prestadoras de serviço.

O direito de stock options comporta exercício apenas pelo beneficiário que firmou o corresponde termo de adesão ao plano de opção de compra.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.841.466-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 5/11/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Para que o crédito não esteja sujeito à recuperação judicial, conforme prevê o art. 49, § 3º da Lei 11.101/2005, a cessão fiduciária de recebíveis exige mais do que a simples menção a créditos em borderô, pois isso não assegura a determinação necessária da garantia fiduciária

ODS 16

Caso hipotético: a empresa Alfa obteve empréstimo bancário, oferecendo como garantia seus recebíveis futuros, especificando apenas que seriam todos os recebíveis que aparecerem no borderô eletrônico.

A empresa entrou em recuperação judicial. O banco tentou exercer seu direito sobre a garantia (trava bancária), alegando que seu crédito não se sujeitaria à recuperação judicial com base no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

O administrador judicial questionou a validade da garantia por ser muito genérica, já que os direitos creditórios não foram especificados claramente no contrato.

O banco recorreu, mas o STJ decidiu que a mera menção aos créditos constantes em “borderô” não é suficiente para satisfazer os pressupostos da garantia fiduciária, pois não revela qualquer grau de determinação dos créditos.

Embora o contrato de cessão fiduciária não precise identificar cada título individualmente, deve indicar ao menos a espécie dos créditos (como duplicatas, cheques, notas promissórias). Para fins de não sujeição do crédito à recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º da Lei n. 11.101/2005, na cessão fiduciária de créditos recebíveis, a mera menção aos créditos que constarem em “borderô” não é suficiente para satisfazer os pressupostos da garantia fiduciária por não revelar qualquer grau de determinação.

STJ. 3ª Turma. AgInt no EREsp 2.042.014-RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 30/9/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

ECA

ADOÇÃO

O habeas corpus não é meio adequado para impugnar decisão que negou a conversão de julgamento em diligência para estudo psicossocial

ODS 16

O habeas corpus não é o meio adequado para discutir questões de direito de família, especialmente aquelas que envolvem guarda, adoção e destituição do poder familiar, uma vez que demandam análise aprofundada de provas.

O habeas corpus não é meio adequado para impugnar decisão que determina colocação de criança em família substituta quando já iniciado o estágio de convivência para adoção, por não haver ameaça à liberdade de locomoção.

A notória inviabilidade de manutenção do poder familiar autoriza o início do procedimento de adoção antes do trânsito em julgado da sentença de destituição.

O princípio da prioridade da família natural sofre flexibilização conforme o caso concreto, devendo ser observado sempre o melhor interesse da criança.

Não é recomendável nova alteração de lar de convivência quando a criança já se encontra há tempo razoável com a família substituta, evitando-se rompimentos de vínculos afetivos.

STJ. 3ª Turma. HC 920.220-SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 12/11/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

COMPETÊNCIA

Quando não houver filhos incapazes, o juízo competente para as ações de reconhecimento de união estável será aquele do último domicílio do casal (mesmo que um deles já tenha morrido)

ODS 16

Caso hipotético: Regina e João viveram em união estável na cidade de Santos/SP. Eles não tiveram filhos. Em 2023, João faleceu. Sua única parente viva era sua mãe, Francisca, que morava em Belo Horizonte/MG.

Após o falecimento, Regina decidiu ingressar com ação de reconhecimento de união estável post mortem. Essa ação deverá ser proposta em Santos/SP (último domicílio do casal) ou em Belo Horizonte/MG (domicílio da mãe de João, que seria ré na ação junto com o espólio)?

Em Santos/SP (último domicílio do casal).

Na ausência de filhos incapazes, a competência para processar e julgar ações de reconhecimento de união estável, inclusive quando proposta após o falecimento do convivente, é do juízo correspondente ao último domicílio do casal. Fundamento:

CPC/Art. 53. É competente o foro: I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável: b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz;

STJ. 3ª Turma. REsp 1.909.279-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 3/12/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

COMPETÊNCIA

O foro competente para julgar ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de suposta falha de serviço notarial por Tabelião é o da sede da serventia notarial ou do registro

Importante!!!

ODS 16

Caso hipotético: João, morador de Caxias do Sul/RS, foi vítima de fraude ao tentar comprar um imóvel. Pedro, apresentando-se como procurador do proprietário com uma procuração pública falsa lavrada em Florianópolis/SC, recebeu parte do pagamento de João. Ao descobrir a fraude, João decidiu processar tanto Pedro quanto o tabelião responsável pelo cartório.

Surgiu dúvida sobre a competência para julgar o caso: se seria em Caxias do Sul/RS (domicílio do autor, conforme o art. 101, I, do CDC) ou em Florianópolis/SC (sede do tabelionato).

O STJ decidiu pela competência do foro de Florianópolis/SC, com base no art. 53, III, "f" do CPC/2015.

Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício;

A decisão baseou-se no princípio da especialidade e na cronologia legislativa, já que o CPC/2015 é norma específica e mais recente que o CDC.

STJ. 4ª Turma. REsp 2.011.651-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 26/11/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Se a ação cautelar preparatória for extinta sem declarar a extinção, inexistência ou redução da dívida, e sem impedir a futura cobrança do débito, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade (art. 85, § 8º, do CPC/2015)

ODS 16

Caso hipotético: Alfa Indústria Ltda. firmou contrato de locação de galpão industrial com a Beta. Havia uma cláusula compromissória arbitral no contrato. Antes do término do pacto, a Beta fez a rescisão antecipada do contrato. Insatisfeita, a Alfa ajuizou ação cautelar na Justiça Estadual. O juízo de primeiro grau concedeu a liminar, mas condicionada à prestação de uma caução milionária por parte da autora. A Alfa interpôs agravo de instrumento. O Tribunal de Justiça extinguiu a ação cautelar sem resolução do mérito em razão da existência da cláusula arbitral.

O STJ decidiu que os honorários advocatícios neste caso deveriam ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC/2015. Isso porque a extinção da cautelar não declarou extinção de dívida, não impediu discussões futuras na arbitragem e não teve correlação direta com o valor da causa, tornando o proveito econômico inestimável.

No caso de extinção de ação cautelar preparatória sem a declaração de extinção, inexistência ou redução da dívida, e sem inviabilizar a cobrança futura do débito, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

STJ. 4ª Turma. AREsp 1.191.535-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 3/12/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente, quando os embargos à execução são extintos por perda do objeto, ante a extinção da execução originária pelo reconhecimento da ilegitimidade dos executados

ODS 16

Situação hipotética: Alfa Tecidos ingressou com execução contra João e Regina, sócios da Beta Tecidos, alegando que eles seriam responsáveis pelo pagamento de uma dívida contratual.

Os executados apresentaram embargos à execução.

O juiz, de ofício, reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva dos executados, pois a empresa Beta Tecidos Ltda. possui personalidade jurídica própria e não havia justificativa para a desconsideração dessa personalidade. Diante disso, o magistrado extinguiu a execução.

O juiz, como consequência, extinguiu também os embargos à execução opostos pelos executados, por perda de objeto.

Com base no princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recai sobre a parte exequente, Alfa Tecidos, que deu causa ao processo ao mover a execução contra partes ilegítimas.

STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 2.586.064-SC, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 9/9/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

TEMAS DIVERSOS

As matérias de ordem pública, embora passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, são insuscetíveis de nova deliberação judicial, ante a preclusão pro judicato, que é espécie de preclusão consumativa

Importante!!!

ODS 16

Caso hipotético: o Banco Econômico foi condenado a pagar R\$ 500 mil em honorários advocatícios a João. O advogado ingressou com cumprimento de sentença. O Banco Econômico entrou em recuperação extrajudicial e João pediu a substituição do polo passivo para a inclusão do Banco Primavera, alegando que este havia adquirido o Banco Econômico.

O Banco Primavera apresentou exceção de pré-executividade, argumentando que a compra foi parcial e que mantinha personalidade jurídica distinta, mas o juiz e o Tribunal de Justiça reconheceram sua legitimidade passiva, decisão que foi mantida após recurso.

Posteriormente, o Banco Primavera apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, reiterando os mesmos argumentos de ilegitimidade passiva. Isso não é possível.

Embora o juiz possa conhecer de ofício matérias de ordem pública a qualquer tempo, a preclusão consumativa impede sua rediscussão após decisão judicial. Isso visa preservar a segurança jurídica e a ordem pública, evitando retrocessos no processo. Portanto, as matérias de ordem pública, uma vez decididas, não podem ser reexaminadas, caracterizando a preclusão pro judicato.

A preclusão também se aplica ao juiz, impossibilitando nova análise de questão de ordem pública que já tenha sido decidida anteriormente. No caso, a legitimidade passiva do banco sucessor foi reconhecida em decisão anterior, tornando inviável sua rediscussão em impugnação ao cumprimento de sentença.

A preclusão pro judicato impede nova deliberação judicial mesmo sobre matéria de ordem pública já decidida.

STJ. 2ª Seção. EREsp 1.488.048-MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/11/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

PETIÇÃO INICIAL > VALOR DA CAUSA

A impugnação ao valor da causa é questão processual preliminar, cuja análise deve preceder a extinção do processo sem julgamento do mérito

ODS 16

Caso hipotético: a empresa Alfa firmou um contrato de distribuição com a Beta S.A., contendo uma cláusula de arbitragem. Anos depois, Alfa processou Beta na Justiça Estadual por quebra de exclusividade, atribuindo um valor de causa de R\$ 50 mil, muito inferior ao contrato de R\$ 10 milhões. Beta contestou a ação, alegando a incompetência da Justiça comum e pedindo a correção do valor da causa. O juiz reconheceu a incompetência e extinguiu o processo sem analisar a impugnação ao valor da causa, condenando Alfa às custas e honorários sobre o valor original. Beta recorreu sustentando que a correção do valor da causa é um requisito processual essencial e deveria ter sido analisado mesmo antes do exame da alegação de incompetência.

O STJ concordou.

A impugnação ao valor da causa é questão processual preliminar, cuja análise deve preceder a extinção do processo sem julgamento do mérito

STJ. 4ª Turma. REsp 2.169.414-GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 17/12/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA

Não se admite como paradigma, em sede de embargos de divergência, os julgados proferidos em ações com natureza jurídica de garantia constitucional (habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e mandado de injunção)

ODS 16

Os embargos de divergência têm como objetivo exclusivo uniformizar a interpretação da legislação federal examinada no recurso especial, pacificando a jurisprudência do Tribunal. Não é possível utilizar como paradigma, para demonstrar divergência jurisprudencial em embargos de divergência, acórdãos proferidos em ações constitucionais, uma vez que estas possuem grau de cognição diferente do recurso especial.

STJ. Corte Especial. AgInt nos EAREsp 2.143.376-SP, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. para acórdão Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 6/11/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

EXECUÇÃO

A pretensão de adjudicação dos imóveis não se mostra a medida mais adequada de recebimento do crédito diante do depósito em conta judicial de valor monetário que supera o crédito exequendo

ODS 16

Caso hipotético: João ingressou com execução contra Pedro para cobrar uma dívida de R\$ 500 mil. Houve a penhora de um galpão do devedor, avaliado em R\$ 650 mil.

Pedro encontrou um comprador, Ricardo, que concordou em pagar R\$ 600 mil pelo imóvel e depositou esse valor em juízo, solicitando a liberação da penhora.

João se opôs ao pedido alegando que queria fazer a adjudicação do imóvel. Afirmou que, somente se ele não quisesse fazer a adjudicação, é que o bem poderia ser vendido a outra pessoa.

O STJ, no entanto, rejeitou os argumentos de João, fundamentando-se no art. 826 do CPC, que garante ao executado o direito de remir a execução mediante o pagamento da dívida.

Como o depósito em juízo superava o valor devido, a dívida foi quitada, tornando desnecessária a adjudicação do imóvel.

Além disso, a execução deve ser conduzida da forma menos gravosa para o devedor, e a substituição da penhora por dinheiro é permitida pelo art. 848, I, do CPC, que prioriza a liquidação em espécie.

A adjudicação não era o meio mais adequado para a satisfação do crédito do exequente, considerando que o depósito judicial realizado seria suficiente para o pagamento integral da dívida.

Não houve alienação irregular, uma vez que a venda do imóvel ainda dependia do levantamento da penhora e da formalização da transferência. Assim, o pagamento em dinheiro foi considerado mais efetivo e suficiente para extinguir a execução.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.123.788-MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 24/9/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

PROCESSO COLETIVO

Em ações coletivas de associações que defendem interesses individuais e exclusivos de seus filiados, sem impacto na defesa do consumidor, é essencial autorização ou procuração específica dos associados, ou aprovação da Assembleia Geral, além da lista nominal dos representados

ODS 16

Caso adaptado: a Associação dos Beneficiários do Plano Casbeg (ASBEC) ajuizou ação revisional coletiva contra a Fundação Saúde Itau (FSI), alegando descumprimento de um acordo firmado para assistência médica aos funcionários do Banco do Estado de Goiás.

O juiz extinguiu a ação sem resolução do mérito por entender que a ASBEC estava atuando como representante processual dos associados e, portanto, necessitava de autorização específica. O Tribunal de Justiça de Goiás manteve a decisão, e a ASBEC recorreu ao STJ, sustentando que a ação envolvia interesses coletivos da categoria, dispensando a necessidade de autorização individual ou assemblear.

O STJ não aceitou os argumentos da ASBEC e reafirmou a distinção entre ações coletivas representativas, que exigem autorização específica dos associados, e ações coletivas substitutivas, nas quais a associação pode atuar independentemente dessa autorização.

No caso concreto, tratava-se de uma ação coletiva representativa, pois envolvia interesses individuais e exclusivos dos filiados, sem repercussão no interesse público ou na defesa do consumidor. Assim, aplicou-se o entendimento do STF no RE 573.232/SC, que exige a comprovação de autorização expressa para esse tipo de demanda.

Na hipótese de ação coletiva proposta por associação em defesa dos interesses individuais e exclusivos de seus filiados, sem reflexos no interesse público de defesa do consumidor, é imprescindível a autorização ou procuração específica dos associados, ou concedida pela Assembleia Geral, bem como a lista nominal dos associados representados.

STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1.404.482-GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 3/12/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

PREVIDÊNCIA PRIVADA

O pedido de recálculo do salário de participação na previdência complementar, decorrente do reconhecimento judicial de verbas trabalhistas, prescreve em 10 anos (art. 205 do CC)

ODS 16

Aplica-se o prazo prescricional geral de 10 anos à pretensão de recálculo do salário de participação ou contribuição de um participante/assistido que, no âmbito da previdência complementar, ainda na ativa, obtém o reconhecimento de verbas trabalhistas e realiza do referido pedido junto à entidade de previdência.

Somente na hipótese de parcelas não pagas e nem reclamadas na época própria, ocorre a prescrição quinquenal prevista no art. 75 da LC 109/2001, que regula a previdência complementar.

Se a pretensão não se refere a benefício, mas sim ao cálculo do salário de participação de participante/assistido que, ainda na ativa, obteve reconhecimento de verbas trabalhistas na Justiça do Trabalho, o prazo prescricional é de 10 anos.

O termo inicial da prescrição para o recálculo do salário de participação é a data em que deveria ter ocorrido o recolhimento das contribuições patronal e empregatícia. Quando há reconhecimento de direitos na Justiça do Trabalho que alterem o cálculo do salário de participação, a prescrição começa a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento, aplicando-se o princípio da actio nata.

STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 2.099.043-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 23/9/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).